

자금세탁방지 핵심요원(기초)

자금세탁방지 제도의 이해

Key Points

Q

자금세탁 행위는 그 자체가 독립된 범죄에
해당하며, 관련 법률에 따라 형사처벌 대상이
됩니다.

맞는 설명인가요?

A

네, 맞습니다.

**우리나라는 자금세탁(불법자금의
은닉·가장·전환 등)을 별도의 위법 행위로
규정하여, 본 범죄의 발생과 별개로 자금세탁
행위 그 자체만으로도 범죄로 처벌합니다.**

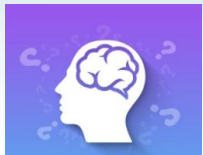
학습목표 TODAY'S GOAL

- » 자금세탁과 테러자금 및 핵확산(PF) 자금조달 행위의 개념을 명확하게 설명할 수 있다.
- » 자금세탁행위와 테러자금조달행위의 차이점을 설명할 수 있다.
- » 자금세탁과 테러자금조달행위의 필요성과 영향을 설명할 수 있다.

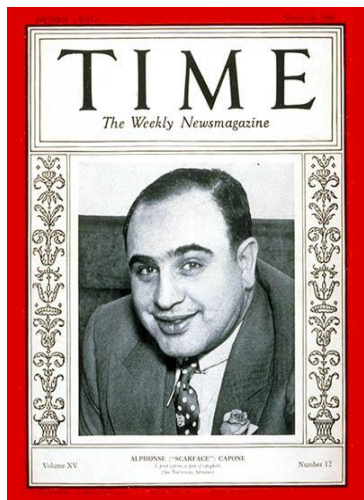
학습내용 TODAY'S CONTENTS

- » 자금세탁과 테러자금조달행위의 개념
- » 자금세탁행위와 테러자금조달행위의 비교
- » 자금세탁행위와 테러자금조달행위의 필요성과 영향





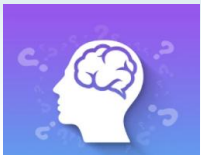
AML 상식 타임



알 카포네

- 이탈리아계 미국인으로 시카고의 마피아 조직 시카고 아웃핏의 두목
- 마피아 두목이 된 이후 금주법을 기점으로 파격적으로 성장.
- 1927년에는 '한 해 총수입이 1억 달러인 세계 최고의 시민'으로 기네스북에 등재됨 (도박, 매춘, 밀주 등).
- 알 카포네는 알베르트 아인슈타인, 헨리 포드와 함께 시카고의 젊은 사람들이 가장 존경하는 인물 중 하나였음.
- 밀주사업이 쇠퇴하자 우유 유통업에 손을 대 우유에 유통기한 표시를 법제화함

<참조 : 나무위키 & 위키피디아>



AML 상식 타임



언터처블(The Untouchables)

- 그는 국외인 **캐나다**에 연락망을 갖춰 술을 **밀수**하는 루트를 만들었으며, 자기 조직의 술을 납품받기를 거부한 술빚 상인들을 폭탄 **테러**로 죽여버림
- 무기 판매, 밀수, 마약 거래 같이 불법적으로 번 돈을 자기 조직이 운영하는 세탁소를 통해 세탁. 즉 불법 자금을 세탁소 영업을 통해 합법적으로 벌어들이는 돈인 것처럼 위장
- 영화 언터처블의 소재

<참조 : 나무위키 & 위키피디아>



01

자금세탁과 테러자금조달
& PF 자금조달행위의
개념

자금세탁(Money Laundering)행위란?

범죄행위로부터 얻은 불법자산을 합법적인 자산인 것처럼 위장 · 변환하는 과정

- 1986년 미국이 최초로 자금세탁규제법(Money Laundering Control Act)를 제정하기 시작하면서 공식적으로 법률적인 용어로 자리매김함
- 자금세탁은 1988년 UN이 제정한 '마약 및 향정신성 물질의 불법거래 방지에 관한 협약'에서 최초로 구체적으로 정의됨
- UN 협약에 따르면 자금세탁은 '범죄행위로부터 발생한 자산'이면서 다음 중 하나의 해당하는 행위를 의미함

자금세탁(Money Laundering)행위란?

UN '마약 및 향정신성 물질의 불법거래 방지에 관한 협약'

- i 해당 자산의 출처를 은닉하거나 위장할 목적으로 또는 범죄를 저지른 자들의 법적 책임을 면하도록 도울 목적으로 해당 자산을 전환 또는 양도하는 행위
- ii 해당 자산의 성질·출처·소재·처분·이동·권리·소유권을 은닉하거나 가장하는 행위
- iii 해당 자산을 취득·소지·사용하는 행위

자금세탁(Money Laundering)행위란?

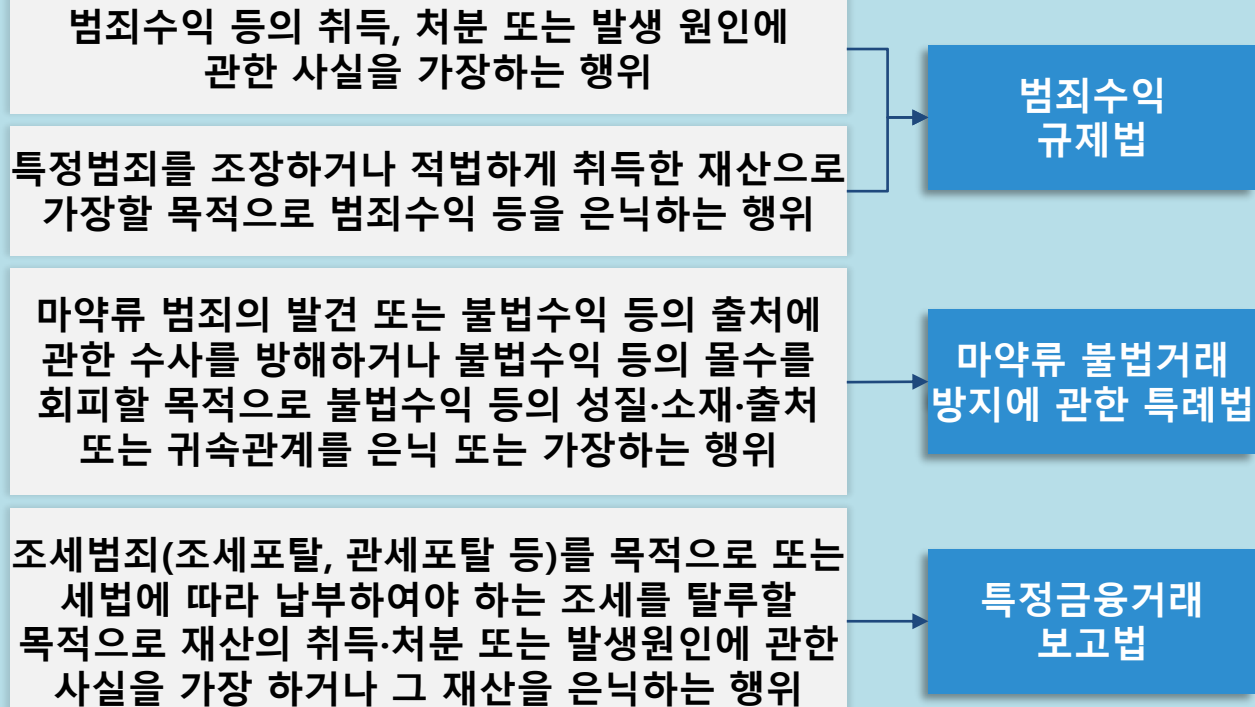
다음의 조건을 충족한 경우 자금세탁이 이루어졌다고 함



- 자금세탁에 의하여 재산의 진정한 소유자 및 출처를 은닉하고,
- 자금세탁 진행 도중이나 이후에도 당해 자금에 대한 통제를 유지하며,
- 자금세탁에 의하여 범죄수익의 형태를 변경한 경우

1 자금세탁과 테러자금조달행위의 개념

우리나라 법률상의 자금세탁 행위



테러자금조달행이란?

일반적으로 종교, 사상 또는 이념 등을 위한 테러활동을 위한 자금조달을 촉진하고 사용자금의 출처 및 실제 목적을 위장하기 위하여 금융시스템을 이용하는 것을 의미

- 20세기 말(1990년대 중반)부터 테러억제를 위해서는 사전적인 예방, 특히 테러자금조달행위를 차단하기 위한 대응전략에 관심을 가지게 되었음
- 2001년 9·11 이후 획기적인 변화를 맞게 되며, 2001년 10월 테러자금조달에 관한 8개 특별권고사항을 제정하였을 뿐만 아니라 개정안에 명시적으로 포함시킴

테러자금조달행위란?

UN

- 1999년 12월 UN 총회에서 '테러자금 조달 억제에 관한 UN협약'을 채택함
 - 2002년 4월 10일 22개 국가가 비준 · 가입한 상태에서 정식 발효됨
 - 한국은 2004년 2월 비준, 3월 18일 발효됨

FATF

- 9.11 테러발생 직후인 2001년 10월 UN협약의 내용을 반영한 테러자금조달금지에 관한 8개 특별권고사항을 발표함

테러자금조달행위란?

한국

- 국제적인 조류에 부응하기 위하여 2007년 12월 「공중 등 협박목적 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률(이하 '공중협박자금조달금지법')」을 제정, 12월 22일부터 시행함
- 2014년 대량살상무기확산과 관련한 자금조달행위를 효과적으로 규제하기 위하여 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」로 변경

확산금융(Proliferation Financing)이란?

한국

- 확산금융은 핵무기, 화학무기, 생물학무기와 같은 대량살상무기(WMD)와 그 운반수단의 개발, 제조, 확보, 운송, 보관, 사용을 위해 자금을 제공하거나 금융서비스를 지원하는 모든 행위를 의미함
- 자금세탁(ML)이 범죄수익의 은닉을, 테러자금조달(FT)이 테러행위의 자금 지원을 뜻한다면, 확산금융(PF)은 대량살상무기의 개발·확산을 직접적으로 촉진하는 자금조달 행위임



02

자금세탁과
테러자금조달행위의
비교

2 자금세탁과 테러자금조달행위의 비교



VS



2 자금세탁과 테러자금조달행위의 비교

자금세탁행위 vs 테러자금조달행위

자금세탁행위

불법 수익 창출
(Profit)

- 범죄조직 내부에서 창출
- 마약밀거래, 밀수, 납치 등 범죄행위로부터 확보한 불법수익

테러자금조달행위

사상, 이념
(Ideological)

- 조직세포에서 자체적으로 편딩
 - 외부의 후원자 및 자금 지원자 등으로부터 창출
- 자금 출처가 항상 불법적인 것은 아님. 기부 또는 합법적인 사업 경로를 통해 확보한 자금일 수도 있음

목적

자금의
출처

2 자금세탁과 테러자금조달행위의 비교

자금세탁행위 vs 테러자금조달행위

자금세탁행위

공식적인 금융시스템
선호

채널

규제 기관의 보고를
회피하기 위하여 빈번하게
거액의 금액을 분할하는
형태의 거래

거래
금액의
형태

자금의 출처와 범죄 조직을
숨기기 위해 자금을
은폐하거나 가장함

자금의
은폐
목적

테러자금조달행위

현금 수송 또는 하왈라나
현금 교환회사 등 내부
금융시스템 선호

일반적으로 기준
보고금액 미만의 소액
거래

자금의 궁극적인 향후의
'용도'를 은닉하기 위하여
자금을 은폐함

자금세탁행위 vs 테러자금조달행위

자금세탁행위

순환구조

자금은 궁극적으로
범죄자금을 생성시킨 개인
또는 조직으로 회귀하려는
성향을 가짐

자금
흐름

- 출처가 노출되거나
감독당국의 추적을 받을
위험 없이 범죄자에 의해
마음껏 사용됨
- 추가적인 범죄활동을
위하여 재투입되기도 함

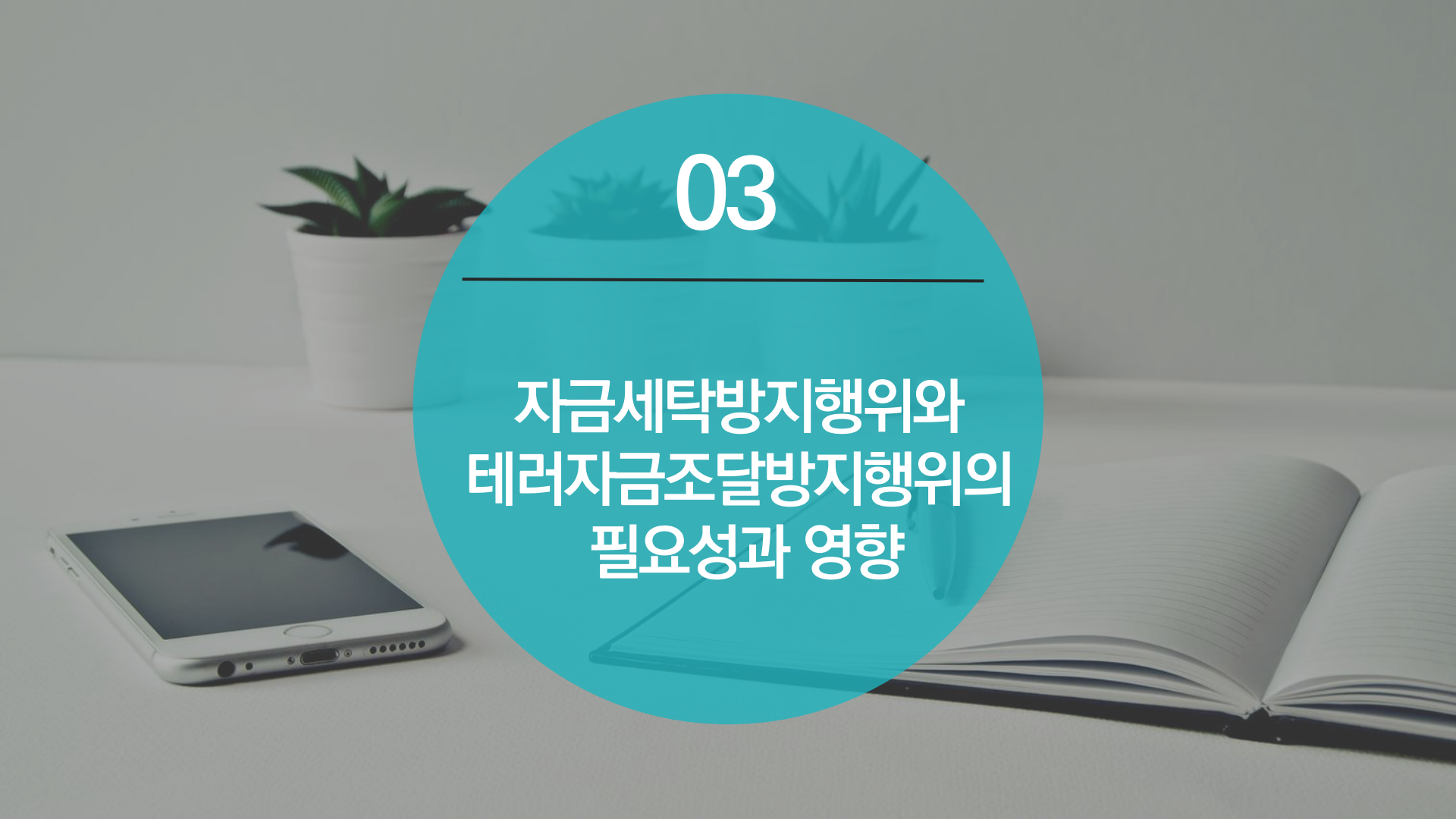
합법화
시킨
자금의
용도

테러자금조달행위

선형구조

확보된 자금은 테러자금 및
테러활동을 전파하기 위하여
사용됨

- 주로 테러 공격을 수행하기
위해 필요한 비용과 더불어
음식, 임대료 등의 일상적인
비용에 사용됨



03

자금세탁방지행위와
테러자금조달방지행위의
필요성과 영향

자금세탁방지행위와 테러자금조달방지행위의 필요성

규제적 측면

- 범죄행위의 효율적 규제
- 외환 규제 자유화조치/
핀테크 금융 등 선진화 되는
금융제도의 부작용 최소화
- 국제 사회의 일원으로서의
역할

금융산업적 측면

- 금융회사의 규제 리스크/
평판 리스크의 보호
- 금융회사의 경쟁력 강화
- 금융회사 종사자 보호

사회·경제에 미치는 부정적인 영향

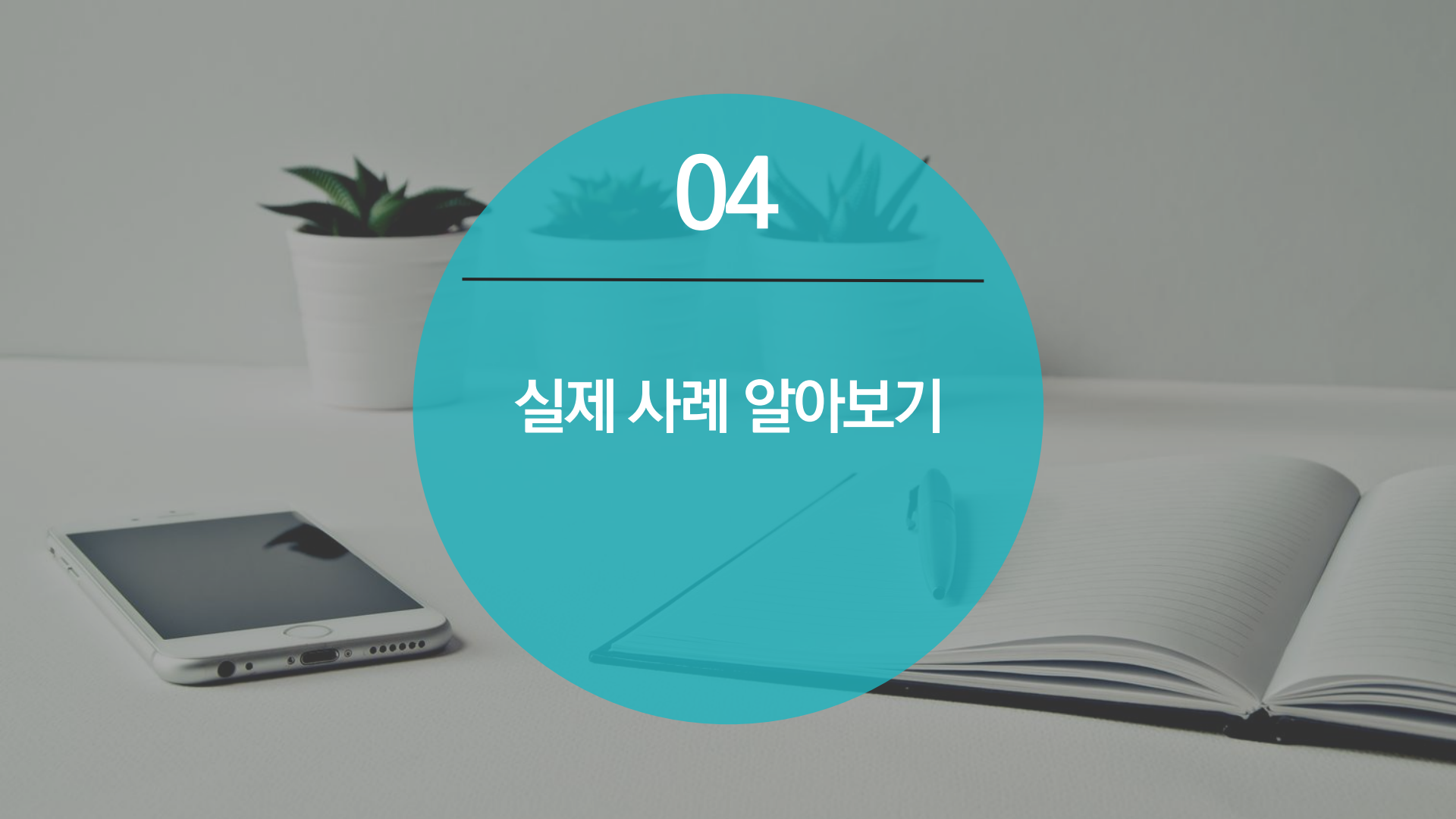
범죄활동의 양성화

시장 경제 원리 왜곡

기반 시설 붕괴 및 선의의 불특정 다수의 인명 살상

전 세계의 평화 및 안보의 위협

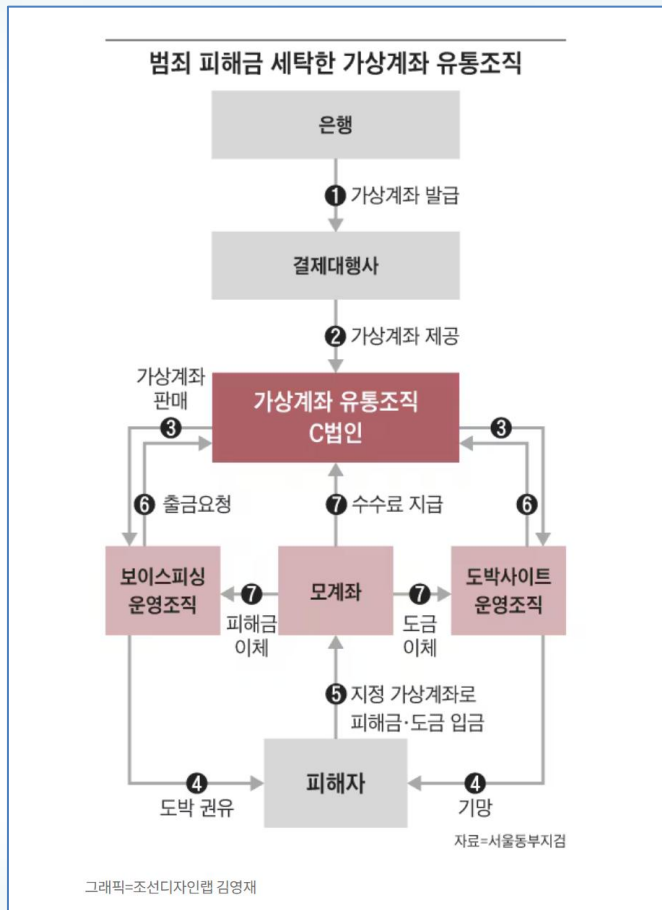
범죄행위 예방을 위한 법 집행 비용의 증가



04

실제 사례 알아보기

4 실제 사례 학습(자금세탁 사례)



범죄 피해금 세탁한 가상계좌 유통조직...
11억 벌어들인 일당들 검거

보이스피싱과 불법 도박자금 등 범죄조직에
운용되는 가상계좌를 유통한 조직이 적발됨

조직폭력배도 가담한 이 조직이 운용한
가상계좌는 총 7만 2500개로 현재까지
적발된 유통조직 중 최대임

범죄 피해금과 도박자금 5900억 원이
이 계좌들을 통해서 오고 간 것으로 파악됨

<참조 : 조선일보>

범죄 피해금 세탁한 가상계좌 유통조직... 11억 벌어들인 일당들 검거
보이스피싱 범죄 정부합동수사단은 범죄조직에 역대 최대 규모인 가상계좌
7만2500개를 판매한 총책 등을 구속 기소함. 이들이 가상계좌를 대신 유통
해주는 대가로 벌어들인 수익은 11억 2060만원으로 파악됨.

합수단은 금융감독원 자료를 바탕으로 가상계좌 압수와 분석을 진행, 피고
인들을 구속함

검찰에 따르면 가상계좌 판매업을 하던 총책 등은 2022년 8월 유령법인인
C법인을 설립하고, 이 법인은 전자지급결제대행사(PG사)와 가상계좌 판매
계약을 체결한 후, 보이스피싱 및 불법 도박사이트 운영조직을 가맹점으로
모집해 가상계좌를 제공함

<참조 : 조선일보>

범죄 피해금 세탁한 가상계좌 유통조직... 11억 벌어들인 일당들 검거

가상계좌를 통해서 범죄 자금 등이 세탁됨. C법인은 가상계좌에 입금된 보이스피싱 피해금과 도박자금 등을 범죄조직이 지정한 계좌로 이체해주는 대가로 11억 2060만원의 수수료를 받은 것으로 확인됨.

합수단은 결제 대행에 이용되는 가상계좌가 범죄에 대규모로 이용되는 실상을 확인했으며, "가상계좌는 일반적인 통장과 달리 간단한 절차를 통해 사실상 무한대로 개설이 가능하고, 피해자가 신고하더라도 모계좌 전체가 지급정지되지 않는다는 점 때문에 범죄조직의 이용이 급증했다"며 "이 사건의 경우에도 보이스피싱 피해금 및 도박자금 등 불법자금의 입금계좌로 사용된 사실이 확인됐다"고 밝힘.

<참조 : 조선일보>

4 실제 사례 학습(테러자금 연관 사례)

외국인 또는 불법입국자가 연루된 테러자금 조달 사례는 최근 몇 년 사이 다양한 방식으로 적발되고 있으며, 특히 암호화폐(가상자산) 송금, 환치기, 차명계좌를 통해 테러단체에 자금을 전달한 사례들이 지속적으로 확인되고 있음

2022~2025년 부산에서 유학 중이던 20대 중앙아시아(우즈베키스탄, 카자흐스탄) 국적 유학생 A씨가 이슬람 극단주의 테러단체 KTJ(Khatiba al-Tawhid wal-Jihad)에 두 차례 걸쳐 총 77만원 상당의 암호화폐를 송금.
A씨는 2016년부터 부산 한 대학에 재학 중 표현·접촉·선전 영상을 접하다 동조하게 되었고, 친구 B씨가 시리아로 떠나 조직원이 되는 과정에서 포섭되어 테러 자금을 송금함.



<참조 : 매일경제>

송금 직후 국내에서 교통사고로 추방된 뒤 멕시코·미국에서 불법체류 하다 2년만에 국내로 강제 송환되어 징역 10개월 및 추징금 선고, 해당 사례는 국내 첫 외국인 테러사범 강제 송환이자 암호화폐 활용 테러자금 조달의 첫 적발 사례로 기록.

테러자금금지법에 따라 최고 징역 10년 또는 벌금 1억원 이하의 형사처벌을 받게됨.

2021~2023년 현금과 암호화폐를 이용해 테러단체 KTJ에 자금을 송금한 우즈베키스탄·카자흐스탄 등 불법체류 외국인 및 국내 거주 외국인이 다수 적발·구속 및 강제퇴거됨.

외국인 A씨가 차명계좌를 통해 5차례(71만원 상당) 테러자금 송금.
현지 모집책을 통해 1000만원 상당 암호화폐를 직원들에게 전달한 사례도 있음.
최근 2년간 테러자금 관련 강제퇴거 조치된 외국인이 7명을 기록.

국내 체류 러시아·우즈베키스탄 등의 국적 불법체류자는 환치기업자 명의의 차명계좌로 돈을 모으고 고국에 있는 테러단체에 송금, 빠른 돈세탁·송금 방식을 활용한 것으로 확인.

<참조 : 매일 경제>

행위가 적발되어 징역 1년에서 2년 6개월까지 실형이 선고된 사례가 2021~2023년 동안 7건 이상 발생.

특징 및 수법 : 암호화폐(가상화폐), 차명계좌, 환치기(불법 송금업자) 등 추적이 어려운 금융수단 활용. SNS·Messenger(카카오톡, 텔레그램, 페이스북 등) 통해 해외 테러단체 조직원과 접촉·지령 수령. 국내에서 돈을 모은 뒤 조직원·모집책에 직접 송금하거나 암호화폐 딜러를 통해 전달.

판결에서는 모집·포섭 과정 및 자금 전달 동기(극단주의적 성향)에 대한 엄정한 사법적 판단이 이뤄짐.

종합 평가 : 최근에는 암호화폐 및 금융 기술 발전으로 송금과 자금세탁 방식이 다양해져, 테러자금 조달 행위가 더욱 은밀하게 이루어지는 경향을 보이고 있음. 이에 따라 수사기관의 국제공조 및 금융거래 감시가 크게 강화되고 있음.

<참조 : 매일 경제>



정리하기

이번 시간 주요 학습내용을 정리해보겠습니다.

- ▶ 자금세탁행위와 테러자금조달행위의 개념에 대하여 설명할 수 있음
- ▶ 자금세탁행위와 테러자금조달행위의 차이점을 설명할 수 있음
- ▶ 자금세탁행위와 테러자금조달행위의 필요성과 사회적 · 경제적 부정적인 영향에 대하여 설명할 수 있음

본 교육자료는 한국금융연수원의 허가 없이 무단으로 복제, 배포, 전재, 2차적 저작물 작성 등을 금하며, 적발 시 저작권법에 의하여 민·형사상의 책임 등 불이익을 당할 수 있습니다.

Thank
you!

자금세탁방지 제도의 이해